

ประกาศจังหวัดตาก

เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ในการจุดและปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ ขึ้นไปสู่อากาศ

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อป้องกันอันตรายรวมทั้งความเสียหายที่เกิดแก่
อากาศยาน ชุมชน และประชาชน จากการจุดและปล่อยหรือการกระทำการใดๆ เพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกับพลุ ขึ้นไปสู่อากาศ สมควรกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๓ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ จังหวัดตาก โดยความเห็นชอบร่วมกันของ
คณะกรรมการจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัด จึงกำหนดมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย
และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ
ขึ้นไปสู่อากาศ ดังนี้

๑. “พลุ” หมายถึง ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่ง บรรจุดินปืนในกระบอกไม้ไผ่หรือท่อหรือวัสดุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน เมื่อจุดแล้วมีเสียงระเบิดดังคล้ายเสียงปืน และให้หมายความรวมถึงดอกไม้เพลิงอย่างอื่น
ที่จุดแล้วมีเสียงระเบิด โดยอาจมีแสง สี พุ่งขึ้นไปสู่อากาศด้วยหรือไม่ก็ได้ และให้หมายความรวมถึง
ดอกไม้เพลิงอย่างอื่นที่จุดแล้วมีเสียงระเบิดดังเช่นว่าด้วย ซึ่งการผลิต การทำ การส่งนำเข้า การค้า
หรือการจำหน่าย ต้องเป็นไปตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐

๒. ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ
ขึ้นสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแห่งท้องที่ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศนี้
ความตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการจุดและปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ
ในงานที่จังหวัดและหรืออำเภอเป็นผู้จัดให้มีขึ้น

๓. การขออนุญาตจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างอื่นใดเพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับพลุ ขึ้นสู่อากาศตามประกาศนี้ ให้เจ้าของหรือผู้จัดให้มีการจุดหรือปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใด
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพลุ เป็นผู้ขออนุญาตต่อนายอำเภอแห่งท้องที่ที่จุดและปล่อยดังกล่าว ซึ่งผู้ขออนุญาต
จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่
จังหวัดตาก โดยให้ขออนุญาตก่อนวันจุดและปล่อยไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ยกเว้นการจุดพลุ ในงานพิธีกรรม
เกี่ยวกับการจัดการศพให้ยื่นขออนุญาตก่อนวันจุดได้

คำขออนุญาตและใบอนุญาต ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

๔. กำหนดห้วงระยะเวลาในการจุดและปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ

๔.๑ ให้กระทำได้ในงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ หรืองานสดุดีเฉลิมพระเกียรติอื่น ๆ ตามเวลาและตามจำนวนที่เห็นสมควรหรือตามที่ทางราชการกำหนด

๔.๒ ให้กระทำได้ในวันลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย โดยให้จุดและปล่อยในช่วงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา หรือตามที่นายอำเภอท้องที่พิจารณาเห็นสมควรตามความเหมาะสม

๔.๓ ให้กระทำได้ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี โดยให้จุดและปล่อยในช่วงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี หรือตามที่นายอำเภอท้องที่พิจารณาเห็นสมควรตามความเหมาะสม

๔.๔ ให้กระทำได้ในงานเทศกาลหรืองานรื่นเริงอื่นที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี งานพิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพ หรืองานอื่น ๆ ที่เคยมีประวัติในการจุดและปล่อยมาก่อน หรือตามที่นายอำเภอพิจารณาเห็นสมควรตามความเหมาะสม

๕. ชนิด ขนาด และจำนวนพลุ หรือวัตถุอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน

๕.๑ อนุญาตให้จุดพลุที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่เกิน ๕ นิ้ว

๕.๒ จำนวนในการจุดปล่อยพลุ หรือวัตถุคล้ายคลึงกับพลุขึ้นไปสู่อากาศให้มีจำนวนตามความเหมาะสมของแต่ละงานหรือแต่ละพื้นที่เป็นกรณีไป ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของนายอำเภอแห่งท้องที่พิจารณา

๖. สถานที่จุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ ขึ้นไปสู่อากาศ

๖.๑ สถานที่จุดและปล่อยพลุให้กระทำได้ในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ เอกชน ตามที่นายอำเภอแห่งท้องที่พิจารณาอนุญาต

๖.๒ สถานที่จุดและปล่อยพลุต้องไม่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานบริการน้ำมันในระยะ ๓๐๐ เมตร โรงพยาบาลในระยะ ๑๐๐ เมตร ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของนายอำเภอท้องที่พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่

๖.๓ ผู้ได้รับอนุญาต ตามข้อ ๓ จะต้องกำหนดและจัดทำขอบเขตบริเวณที่จุดและปล่อยพลุให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้บริเวณที่จุดหรือปล่อยพลุดังกล่าว

๖.๔ ผู้ได้รับอนุญาต ตามข้อ ๓ จะต้องควบคุมและดูแลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จุดและปล่อยพลุจัดทำที่ยึดท่อและกระบอกพลุที่จะทำการจุดให้แน่นหนา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขณะที่ทำการจุด รวมถึงจัดเตรียมถังดับเพลิงหรืออุปกรณ์ดับเพลิงไว้ให้พร้อม สำหรับนำมาใช้ได้ อย่างทันท่วงทีในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

๗. มาตรการในการป้องกันมิให้มีการเล่นการพนัน

๗.๑ ห้ามจัดให้มีการพนันขึ้นต่อในการจุดและปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

๗.๒ ห้ามมิให้มีการนับคะแนน การจับเวลา การชานเวลา การชานตัวเลขอื่น ๆ หรือกระทำเครื่องหมาย สัญลักษณ์อื่นใด อันเป็นการบ่งชี้ถึงการบอกเวลาการระเบิด หรือความสูงต่ำของพลุ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นข้อชี้ขาดให้แก่ชนกัน

๘. มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการอื่นใด เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน

๘.๑ ในขณะจุดและปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ ๓ ต้องพร้อมแสดงใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการขอตรวจตามอำนาจหน้าที่

๘.๒ ห้ามผู้ใดจำหน่ายพลุในวัด โรงเรียน ทางสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ค้าซึ่งดอกไม้เพลิง

๘.๓ พลุที่นำมาจุดและปล่อยต้องเป็นพลุที่นำมาจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สั่ง หรือนำเข้าซึ่งดอกไม้เพลิง (ป.๒) หรือได้รับอนุญาตให้ทำ หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง (ป.๕)

๙. ผู้ใดกระทำการจุดและปล่อยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกระทำการนอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดในประกาศนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับตามข้อ ๕ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

๑๐. บรรดาการได้รับอนุญาตทั้งหลายตามประกาศนี้ ไม่ถือเป็นเหตุให้ผู้ได้รับอนุญาตหลุดพ้นจากความผิดตามกฎหมายอื่น หากการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดนั้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อากาศยาน หรือเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชน หรือเกิดความเสียหายแก่ชุมชน

๑๑. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำอธิบายการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตให้จุดและปล่อยหรือกระทำการ
อย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมคว้น หรือวัตถุอื่นใดที่
คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ

- (๑) “ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้จุดและปล่อย” ให้กรอกโดยเลือกกว่าจะเป็น บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมคว้น หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นอะไร ทั้งนี้สามารถใช้ภาษาท้องถิ่นประกอบได้
- (๒) “ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง” ให้กรอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวัตถุนั้น ซึ่งมีหน่วยวัดขนาดเป็น “นิ้ว” หรือ “มิลลิเมตร”
- (๓) “น้ำหนัก” ให้กรอกน้ำหนักของวัตถุนั้น ซึ่งมีหน่วยวัดเป็น “กรัม” หรือ “กิโลกรัม”
- (๔) “จำนวน” ให้กรอกตัวเลขที่บ่งบอกปริมาณของบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมคว้น หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เช่น บั้งไฟ จะใช้หน่วยนับเป็น “บั้ง” เป็นต้น
- (๕) “ซึ่งได้มาโดย” ให้กรอกว่าได้มาโดยการทำขึ้นเอง ซื้อจากร้านค้า สั่งจากต่างประเทศ นำเข้าจากต่างประเทศ รับโอนระหว่างบุคคล หรืออื่น ๆ แล้วแต่กรณีที่ได้มาซึ่งวัตถุนั้น
- (๖) “ในวันที่” ให้กรอกวันที่ทำการจุดและปล่อย
- (๗) “เวลา” ให้กรอกเวลาหรือช่วงเวลาทำการจุดและปล่อย
- (๘) “ณ สถานที่/พื้นที่” ให้กรอกบริเวณที่ใช้สำหรับการจุดและปล่อย



ใบอนุญาต

ให้จุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อย บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

ใบอนุญาตเลขที่	(๑)
สถานที่ออกใบอนุญาต	(๒)
วัน เดือน ปี ที่ออก	(๓)
ชื่อ อายุ ผู้รับใบอนุญาต	(๔)
เลขประจำตัวประชาชน	(๕)
ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด	(๖)
ชนิด	(๗)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง น้ำหนัก	(๘)
จำนวน	(๙)
ได้มาโดย	(๑๐)
นำไปจุดและปล่อย ในวันที่	(๑๑)
เวลา	(๑๒)
สถานที่/พื้นที่	(๑๓)

.....
ผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอ
ประทับตราประจำตำแหน่ง

คำอธิบายการกรอกแบบใบอนุญาตให้จุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใด
เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ขึ้นไปสู่อากาศ ตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อย
บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

- (๑) “ใบอนุญาตเลขที่” ให้กำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำจังหวัด ตัวเลขสองหลักของอำเภอ ทับ (/) เลขท้ายสองตัว เลขปี พ.ศ. แล้วตามด้วยเลขเรียงลำดับอีกสามหลัก เริ่มตั้งแต่ลำดับที่ ๐๐๑ ถึง ๙๙๙ โดยให้ผู้รับอนุญาตนำเลขที่ใบอนุญาตไปแสดงบนบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เช่น ศก ๐๑/๕๕๐๐๑ หมายถึง บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ทำเครื่องหมายทะเบียนที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลำดับที่ ๑ เป็นต้น ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงลงบนวัตถุข้างต้นได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายอำเภอเป็นสำคัญ
- (๒) “สถานที่ออกใบอนุญาต” ให้กรอกชื่ออำเภอ และจังหวัด
- (๓) “วัน เดือน ปี ที่ออก” ให้กรอกวันที่ เดือน ปี ที่ออกใบอนุญาต
- (๔) “ชื่อ อายุ ผู้รับใบอนุญาต”
- (๕) “เลขประจำตัวประชาชน”
- (๖) “ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด” ให้กรอกรายละเอียดตามรายการในทะเบียนบ้าน
- (๗) “ชนิด” ให้กรอกรายละเอียดโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้สามารถใช้ภาษาท้องถิ่นประกอบได้
- (๘) “ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง น้ำหนัก” ให้กรอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวัตถุนั้น ซึ่งมีหน่วยวัดขนาดเป็น “นิ้ว” หรือ “มิลลิเมตร” และกรอกน้ำหนักของวัตถุนั้น ซึ่งมีหน่วยวัดเป็น “กรัม” หรือ “กิโลกรัม”
- (๙) “จำนวน” ให้กรอกตัวเลขที่บ่งบอกปริมาณของบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เช่น บั้งไฟ จะใช้หน่วยนับเป็น “บั้ง” เป็นต้น
- (๑๐) “ได้มาโดย” ให้กรอกว่าได้มาโดยการทำขึ้นเอง ซื้อจากร้านค้า สั่งจากต่างประเทศ นำเข้าจากต่างประเทศ รับโอนระหว่างบุคคล หรืออื่น ๆ แล้วแต่กรณีที่ได้มาซึ่งวัตถุนั้น
- (๑๑) “นำไปจุดและปล่อย ในวันที่” ให้กรอกวันที่ที่การจุดและปล่อย
- (๑๒) “เวลา” ให้กรอกเวลาหรือช่วงเวลาที่ทำการจุดและปล่อย
- (๑๓) “สถานที่/พื้นที่” ให้กรอกบริเวณที่ใช้สำหรับการจุดและปล่อย
